

RESOLUCIÓN RECTORAL 48512
03 de diciembre de 2021

Por la cual se ordena liquidación de matrícula para el semestre 2022-1 del estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN con un recargo adicional del 100% del valor de la misma

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 20 de la Resolución Rectoral 47585 del 29 de enero de 2021, y

CONSIDERANDO QUE:

1. La Resolución Rectoral 47585 del 29 de enero de 2021 define el procedimiento para la liquidación de los derechos de matrícula para los admitidos y los estudiantes de programas de pregrado.
2. En el artículo 20 de la citada Resolución se establece que “En caso de que el admitido o estudiante, con el objeto de cancelar por derechos de matrícula una suma inferior a la que corresponda, presente información o documentación falsa, inexacta, o que no corresponda a la verdad, la Universidad liquidará el valor que realmente debió haber cancelado, más un recargo equivalente al ciento por ciento de dicha suma, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que hubiese lugar, de conformidad con el Reglamento Estudiantil. Para ello, previamente el Comité de Liquidación de Matrícula, o quien haga sus veces, adelantará un procedimiento que garantice el derecho de contradicción del admitido o estudiante y recomendará al Rector la decisión, en la que se podrá además dar traslado a la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles (UADE) o a quien corresponda para lo pertinente”.
3. El señor JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN, identificado con número de documento 1000410607, fue admitido en el semestre 2022-1 al programa Ingeniería Civil adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
4. De conformidad con la información suministrada por el admitido JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN, la Universidad realizó la liquidación de los derechos de matrícula, para lo cual aplicó los factores establecidos en el artículo 1 de la Resolución Rectoral 47585 del 29 de enero de 2021: i) la mensualidad pagada en el último año de secundaria, ii) el estrato socioeconómico según factura de cobro de los servicios públicos o impuesto predial de su residencia habitual, iii) la renta, y iv) el patrimonio.

5. Con fundamento en lo anterior se generó la Factura de Liquidación de matrícula No. 1302510 del admitido JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN por valor de \$659.500, pagada por el estudiante los días 28 de junio y 1 de julio de 2021.
6. El 30 de marzo de 2021, el estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN radicó una solicitud a través del aplicativo SSOFI, con el objeto de que el Comité de Liquidación de Matrícula estudiará una variación en las bases de liquidación de derechos de matrícula por un cambio en el estrato socioeconómico, e independencia económica, indicando:

“(…)

A raíz de la pandemia, mi mamá quedó desempleada, y mi padre que trabaja como independiente en el negocio de bienes raíces también se vio muy afectado económicamente, por lo que no me pudieron seguir colaborando con mi manutención aquí en Medellín, por lo cual tuve que buscar un empleo para responder al 100% por mis gastos, es por eso que pasé de vivir en el barrio Los Colores al Barrio San Diego ya que mi sueldo es de 1SMMLV más comisiones ocasionales, cabe mencionar que en las dos partes he vivido como inquilino, arrendando solamente una habitación, por lo que no tengo contrato de arrendamiento de ningún tipo. Actualmente pago por la habitación \$290.000 mensuales.

En los documentos adjunto recibo de pago de mi última quincena, afiliación a EPS como cotizante y certificado catastral. Adjunto el archivo que monté en la liquidación de matrícula en donde muestro el recibo de EPM del último mes que residí en Los Colores y el más reciente recibo de mi nueva casa en San Diego con la nota aclaratoria. No adjunto contrato de arrendamiento ya que como mencioné anteriormente vivo solo como un inquilino con una habitación arrendada, sin ningún tipo de contrato celebrado”.

7. En razón de la solicitud presentada por el estudiante, y dando aplicación a lo dispuesto en los literales b. y f. del artículo 2º de la Resolución Rectoral 47621 del 11 de febrero de 2021, “Por la cual se reestructura el Comité de Liquidación de Matrícula y se le asignan unas funciones”, el mencionado Comité designó a la Trabajadora Social Yulieth Estefany Palacio Carvajal de la Dirección de Bienestar Universitario para adelantar el estudio socioeconómico y familiar, con el ánimo de verificar la información aportada por el estudiante.

8. De la información contenida en el estudio socioeconómico y familiar realizado por la Trabajadora Social Yulieth Estefany Palacio Carvajal durante la entrevista realizada al estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN, través de la plataforma Meet, se destaca:

“La dirección que fue reportada para su admisión, corresponde al lugar donde residía en el barrio Los Colores, sin embargo, a raíz de la pandemia y la formación virtual derivada de esta, regresó a Barrancabermeja con sus padres, dejando sus cosas al cuidado de la señora arrendadora.

Que en el mes de agosto regresó a Medellín, y decidió buscar empleo y un lugar más económico para vivir por solicitud de sus padres, motivo por el cual, se mudó al barrio San Diego con un amigo de la Universidad Nacional (José Tamayo) y una tía suya (Mery/ Mary Tamayo), quienes le cobran \$300.000 mensuales por una habitación y los servicios públicos.

-Se encuentra trabajando en un call center.

-Sobre sus padres, expone que se han visto muy afectados por la pandemia y no pueden apoyarlo mucho, sólo ocasionalmente le envían \$50.000 para completar su alimentación”.

Con base en lo anterior se realizó el análisis de la situación teniendo en cuenta la información suministrada por el estudiante para la liquidación de sus derechos, y se encontró:

Se identifica irregularidad en la temporalidad expuesta por Jose Gabriel respecto a su empleo, puesto que la información de ingresos propios reposa desde su admisión. Sin embargo, se procede a verificar la línea telefónica número 3158114602, esta corresponde, según el estudiante, a la señora Mary Tamayo, arrendadora del lugar en el cual se encuentra viviendo. En esa línea telefónica contesta un hombre que se identifica como José Tamayo, inicialmente manifiesta no conocer a Mary. Luego de varias llamadas (en las cuales no contesta) responde una y modifica la respuesta al decir que es su tía, y que ella no cuenta con número y está en un pueblo cuidando un familiar.

Se conoce una nueva irregularidad, el estudiante expuso que la última vez que estuvo con la señora Mary fue ese día y en ningún momento nombró el tema de su viaje. Con el joven José Tamayo no se pudo hacer verificación alguna pues luego de varias llamadas no se logró establecer contacto.

Se hace verificación telefónica al número 3015321936, en esa línea se establece comunicación con el señor Dayro José y la señora Lina María (padre y madre del estudiante). Se confirma que la residencia actual de Jose Gabriel sigue siendo en el barrio Los Colores, en estrato 4 (que también es el estrato de residencia de sus padres en Barrancabermeja), y ambos exponen que la última vez que lo visitaron fue en la Semana Santa de 2021. De manera adicional, exponen que todavía le apoyan para su sostenimiento, le envían aproximadamente \$200.000 mensuales para apoyarlo con sus gastos.

Al estudiante se le solicitó de manera reiterada ser honesto con la información brindada y se aclararon las posibles consecuencias de alterarla. Durante la mayor parte de la entrevista se sostuvo en su versión y sólo al final, al ser confrontado con lo compartido por sus padres, manifestó que mintió tanto en la solicitud como en la verificación.

9. En aras de garantizar el derecho de contradicción, el 14 de septiembre de 2021, a través de oficio COLIMA-0033-2021, se le envió al estudiante el informe elaborado por la trabajadora social para que expusiera sus razones y argumentos, y así tener la posibilidad de controvertir, contradecir u objetar el informe, e igualmente aportar o solicitar la práctica de pruebas que considerara pertinentes.

10. Dentro del término otorgado, el estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN ejerció su derecho de contradicción, dando respuesta en el siguiente sentido:

“(…)

Por esto, soy consciente plenamente que cometí un error y que debo allanarme a los cargos que se me confieren en el informe dado que adjunté un recibo de servicios públicos diferente al verdadero argumentando cambio de mi vivienda.

La razón por la cual actúe de esta manera no tiene justificación alguna, sin embargo, quisiera exponer mis argumentos con el fin de aclarar los hechos. Yo José Gabriel Anaya, en un intento de ayudar a mis padres con los gastos, consideré erróneamente como una manera más sencilla el empezar el proceso argumentando independencia económica de mis padres y así mismo, el cambio de vivienda y estrato socioeconómico, ya que mis dos padres son independientes que viven en la ciudad de Barrancabermeja, sin ningún tipo de documento que declare concretamente ingresos de los dos ya que esto es algo muy variable.

(…)

Aclarado todo esto, asumo la responsabilidad de los hechos ocurridos dado que soy consciente que cometí una falta y ante esta instancia reconozco los hechos que se han puesto de manifiesto y de las consecuencias que esto puede causar, pido de manera respetuosa que de acuerdo a esto se me sea tenido en cuenta al momento de tasar la falta y solicito encarecidamente que si bien fue un mal actuar de mi parte se tenga en consideración lo que de manera honesta he expuesto aquí y estoy completamente disponible para las debidas verificaciones o documentaciones si así se requiere”.

11. Una vez recibida la comunicación del estudiante, el Comité de Liquidación de Matrícula analizó en la sesión del 26 de octubre de 2021 los argumentos expuestos y, a través de oficio COLIMA-038-2021 recomendó dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución Rectoral 47585 del 29 de enero de 2021, toda vez que el estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN reconoció haber suministrado en su solicitud a través del aplicativo SSOFI y a la Trabajadora Social información falsa e inexacta, con el ánimo de que le fuera liquidado por derechos de matrícula un valor inferior al que realmente le corresponde pagar.

12. Se evidencia en la comunicación del estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN arrepentimiento por los hechos cometidos. El Comité de Liquidación de Matrícula recomendó no dar traslado de la situación a la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles - UADE.

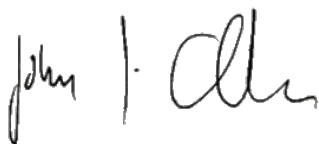
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aplicar lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución Rectoral 47585 del 29 de enero de 2021 al estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCON identificado con documento de identidad 1000410607, del programa Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería.

ARTÍCULO 2. En consecuencia, se ordena generar la factura de derechos de matrícula que le corresponda para el semestre 2022-1, con un recargo del 100%.

ARTÍCULO 3. Notificar la presente Resolución al estudiante JOSÉ GABRIEL ANAYA RINCÓN e indicar que contra la misma procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.



JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector



WILLIAM FREDY PÉREZ TORO
Secretario General